

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Apuntes de Estudio

Inglés Jurídico

Lectocomprensión: Sistema Constitucional Británico y
Terminología Legal

*La capacidad de comprender textos complejos en lengua extranjera es un puente hacia la
excelencia profesional.*

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

26 de agosto de 2026

*Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Inglés Jurídico” no pretende sustituir el
material oficial de la materia.*

Índice general

1. Introducción y Contexto	3
1.1. Importancia de la Lectocomprensión en Inglés Jurídico	3
1.2. Particularidades del Sistema Constitucional Británico	3
1.2.1. Lectura Superficial: Técnica de Scanning	4
2. Análisis Terminológico Jurídico Británico	5
2.1. Leyes y Normas Escritas	5
2.1.1. Acts of Parliament, Statutes y Laws	5
2.1.2. Tabla Comparativa	6
2.2. Decisiones Judiciales y Jurisprudencia	6
2.2.1. Multiplicidad de Términos	6
2.3. Convenciones y Costumbres Constitucionales	7
2.3.1. Conventions versus Customs	7
3. Análisis Lingüístico: Decodificación de Palabras	8
3.1. Palabras Compuestas: Landmark Laws	8
3.1.1. Decodificación por Componentes	8
3.2. Análisis de Prefijos y Sufijos	9
3.2.1. Palabra Clave: Unchallengeable	9
3.3. Colocaciones Jurídicas	9
3.3.1. Concepto de Colocación	9
3.3.2. Ejemplos de Colocaciones Jurídicas	9
4. Evolución Histórica del Constitucionalismo Británico	11
4.1. Introducción Histórica	11

4.2. Magna Carta (1215)	11
4.2.1. Significado Histórico	11
4.2.2. Contenido Fundamental	12
4.2.3. Legado Constitucional	12
4.3. The Bill of Rights (1689)	12
4.3.1. Contexto Histórico	12
4.3.2. Contenido Principal	12
4.3.3. Distinción del Bill of Rights Británico y Estadounidense	13
5. Método Cornell: Síntesis y Repaso	14
5.1. Tabla Cornell de Repaso	14
5.2. Competencias Desarrolladas	16
5.3. Síntesis Integradora Final	16

Capítulo 1

Introducción y Contexto

1.1. Importancia de la Lectocomprensión en Inglés Jurídico

La lectura comprensiva de textos jurídicos en idioma inglés constituye una competencia fundamental para cualquier profesional del derecho en contextos internacionales y globalizados. En la práctica legal contemporánea, la capacidad de comprender documentos jurídicos en inglés sin depender de diccionarios es un diferenciador profesional clave. Esta habilidad resulta esencial para:

- Participar en la práctica legal internacional
- Analizar sistemas constitucionales comparados
- Dominar terminología especializada en lengua inglesa
- Trabajar con documentos legales en contextos globales

Más allá de la simple traducción, desarrollarás estrategias de lectura activa aplicables a cualquier texto complejo, aprenderás a extraer significado incluso cuando no entiendas cada palabra, y expandirás tu perspectiva global comprendiendo cómo funcionan otros sistemas jurídicos.

1.2. Particularidades del Sistema Constitucional Británico

El análisis de documentos jurídicos británicos presenta desafíos específicos porque el Reino Unido posee una estructura constitucional fundamentalmente distinta a la de Estados Unidos. Mientras que en textos estadounidenses encontramos un nivel de derecho constitucional relativamente similar al de sistemas como el argentino, el Reino Unido presenta diferencias estructurales significativas que requieren estrategias de lectura especializadas.

1.2.1. Lectura Superficial: Técnica de Scanning

Para abordar textos jurídicos extensos y complejos sin agotamiento intelectual, es crucial aplicar la técnica del **scanning** (lectura superficial). Esta técnica consiste en:

- Realizar una lectura no profunda del texto
- Barrer el documento buscando información nueva
- Identificar momentos históricos y datos relevantes
- Localizar palabras clave y conceptos centrales

La lectura jurídica no siempre requiere profundidad exhaustiva. El scanning permite identificar información relevante con eficiencia, estrategia fundamental para profesionales que deben revisar grandes volúmenes de texto legal.

Capítulo 2

Análisis Terminológico Jurídico Británico

2.1. Leyes y Normas Escritas

2.1.1. Acts of Parliament, Statutes y Laws

En inglés británico, existen distinciones terminológicas importantes para referirse a las normas jurídicas:

Definición: Acts of Parliament

Leyes específicas del Parlamento británico. Término técnico utilizado en derecho constitucional británico para referirse a normas con rango de ley sancionadas por el Parlamento.

Definición: Statutes

Leyes escritas y codificadas. El término statute se refiere genéricamente a cualquier norma escrita, independientemente de su origen legislativo.

Definición: Laws

En inglés estadounidense, “law” es el término más genérico para referirse a normas jurídicas. En inglés británico, este término es más amplio que “Act of Parliament”. La palabra “law” puede ser abstracta (refiriéndose a la disciplina jurídica en general) o concreta (refiriéndose a una norma específica), según el contexto.

Todos estos términos se refieren a normas concretas, no al derecho en sentido abstracto. La diferencia fundamental radica en la precisión terminológica: mientras que en inglés estadounidense se utiliza “law” de manera más genérica, el inglés británico distingue entre “Act” (ley del Parlamento específica) y otros tipos de normas.

2.1.2. Tabla Comparativa

Término	Definición y Contexto
Acts	Leyes específicas del Parlamento (británico). Término técnico para normas sancionadas legislativamente.
Statutes	Leyes escritas y codificadas. Término general para normas que constan por escrito.
Laws	Genérico en inglés estadounidense. Puede ser abstracto (la disciplina) o concreto (una norma específica).

Cuadro 2.1: Terminología británica para leyes y normas

2.2. Decisiones Judiciales y Jurisprudencia

2.2.1. Multiplicidad de Términos

El sistema jurídico británico utiliza múltiples términos para referirse a decisiones judiciales, lo que puede generar confusión en estudiantes de inglés jurídico:

Definición: Court Judgements

Decisiones formales de tribunales. El término “judgement” (a veces escrito “judgment” en inglés estadounidense) denota la resolución judicial en un caso específico.

Definición: Common Law

Cuando se utiliza en contexto de jurisprudencia, “common law” no se refiere al sistema jurídico común a varios países, sino al derecho consuetudinario: aquellas normas que nacen de la repetición de prácticas judiciales y se incorporan al ordenamiento jurídico.

Definición: Case Law y Legal Precedence

Términos sinónimos que refieren a la jurisprudencia y los precedentes judiciales. “Case law” es el derecho que emerge de los fallos en casos particulares. “Legal precedence” (o “precedent”) denota decisiones judiciales anteriores que vinculan o informan decisiones posteriores.

Definición: Rulings

Término derivado del verbo “to rule” (gobernar, decidir). Un “ruling” es una decisión o resolución judicial. En contextos jurídicos, “ruling” denota tanto decisiones sobre puntos de derecho como resoluciones procesales.

Importante

La multiplicidad de formas para referirse a decisiones judiciales es un desafío para la lectura jurídica en inglés. Aunque el contexto casi siempre aclara el significado, es fundamental reconocer que “Judgement”, “Case Law”, “Legal Precedent” y “Ruling” son sinónimos funcionales en la mayoría de los contextos jurídicos británicos.

2.3. Convenciones y Costumbres Constitucionales

2.3.1. Conventions versus Customs

Definición: Conventions

Prácticas establecidas en la dinámica de gobierno que no se encuentran codificadas en ningún documento legal. Por ejemplo, el Primer Ministro se reúne periódicamente con la Corona para sesiones informativas (“briefings”), pero esta práctica no consta en ninguna ley escrita. Las convenciones son costumbres institucionales que “oil the wheels” (actúan como lubricante en el engranaje) del sistema constitucional.

Definición: Customs

Término que también refiere a costumbres y prácticas establecidas. Sin embargo, requiere atención especial: en contexto migratorio y comercial, “customs” denota la aduana, significado completamente distinto. En contexto constitucional, “customs” se refiere a prácticas consuetudinarias análogas a “conventions”.

Nota

Ambos términos (“conventions” y “customs”) se refieren a prácticas no codificadas que regulan el funcionamiento del sistema. La distinción semántica es sutil: “conventions” suele referirse a prácticas de gobierno, mientras que “customs” es más general. La lectura cuidadosa del contexto es esencial para determinar si se refieren a prácticas constitucionales o a aduana (“customs” como control de fronteras).

Capítulo 3

Análisis Lingüístico: Decodificación de Palabras

3.1. Palabras Compuestas: Landmark Laws

3.1.1. Decodificación por Componentes

La palabra “**landmark**” puede decodificarse mediante sus componentes morfológicos:

- **Land** (tierra, territorio, hito)
- **Mark** (marca, señal)

Un **landmark** es un hito importante, una piedra fundamental, un punto de referencia histórica. En geografía, denota un accidente geográfico distintivo. En narrativas históricas, “landmark” refiere a un momento crucial.

Definición: Landmark Laws

Leyes históricamente fundamentales para el desarrollo de un sistema constitucional o jurídico. Son hitos legales que marcan puntos de inflexión en la evolución del derecho. Ejemplo: la Magna Carta (1215) es una landmark law en la historia del constitucionalismo.

La comprensión de palabras compuestas mediante descomposición de componentes es una estrategia fundamental para la lectura jurídica en inglés.

3.2. Análisis de Prefijos y Sufijos

3.2.1. Palabra Clave: Unchallengeable

La palabra **unchallengeable** ilustra cómo la decodificación mediante prefijos y sufijos permite comprender palabras incluso sin consultar diccionario:

Fórmula / Regla: Decodificación de Unchallengeable

- **UN-** (prefijo negativo: “no”, “in-”)
- **CHALLENGE** (verbo: desafiar, objetar, cuestionar)
- **-ABLE** (sufijo: que puede ser, susceptible de)

Resultado: Que no puede ser desafiado, cuestionado u objetado. En contexto jurídico, denota aquello que es incuestionable, definitivo, no sujeto a impugnación.

Nota

La estrategia de decodificación mediante prefijos y sufijos es particularmente efectiva en textos jurídicos en inglés, donde muchas palabras técnicas son construcciones morfológicas que puede decodificarse sin recurrir a diccionario. Prefijos comunes: **un-**, **dis-**, **in-**, **re-**. Sufijos comunes: **-able**, **-tion**, **-ly**, **-ment**.

3.3. Colocaciones Jurídicas

3.3.1. Concepto de Colocación

Definición: Colocación (Collocation)

Combinación tradicional de palabras que aparecen frecuentemente juntas en una lengua. Las colocaciones no se deducen del diccionario: no puedes predecir que “celebration” colocarse con “contrato” en inglés jurídico, sino que requieren conocimiento de la práctica lingüística especializada.

3.3.2. Ejemplos de Colocaciones Jurídicas

Las siguientes colocaciones son características del inglés jurídico y no pueden deducirse de traducciones literales:

Ejemplo: To Pass a Law

En inglés jurídico, la colocación correcta es “to pass a law” (literalmente: “pasar una ley”). En español, equivale a “sancionar una ley” o “promulgar una ley”. Una traducción literal de “pasar” sería incorrecta en este contexto especializado.

Ejemplo: Celebrate a Contract

La expresión “to celebrate a contract” en inglés jurídico significa “formalizar un contrato”. La palabra “celebrate” no se refiere a festejar en este contexto, sino a la formalización o conclusión de un acuerdo contractual.

Ejemplo: To Interpone a Claim

El verbo español “interponer” puede traducirse como “to file” (presentar) o “to lodge” (interponer) en inglés jurídico. La misma palabra “interponer” en español tiene significados completamente distintos según contexto: “interponer una demanda” (to file a claim) versus “interponer entre personas” (to place between).

Importante

Las colocaciones son elementos fundamentales del dominio de cualquier lenguaje especializado. No pueden deducirse de reglas generales ni de diccionarios simples. El aprendizaje de colocaciones requiere exposición repetida a textos auténticos y la construcción de un repertorio de combinaciones típicas de la comunidad jurídica.

Capítulo 4

Evolución Histórica del Constitucionalismo Británico

4.1. Introducción Histórica

El Reino Unido posee la constitución más antigua del mundo moderno, con una evolución que se extiende por más de 800 años. A diferencia de sistemas constitucionales como el de Estados Unidos (1787) o Argentina (1853), que plasmaron sus constituciones en documentos únicos y codificados, la constitución británica existe dispersa en múltiples leyes, costumbres y convenciones.

Importante

En sentido técnico, la constitución británica **existe**, pero no está concentrada en un único documento. Se compone de “diverse laws, practices and conventions” (diversas leyes, prácticas y convenciones) acumuladas a lo largo de siglos. Solo tres países modernos carecen de constitución codificada en un único documento: Reino Unido, Nueva Zelanda e Israel.

4.2. Magna Carta (1215)

4.2.1. Significado Histórico

La **Magna Carta** (“The Great Charter of the Liberties of England”) constituye la primera declaración de libertades en la historia constitucional moderna. Aunque hoy sus disposiciones parecen precarias, fue revolucionaria en su contexto histórico.

4.2.2. Contenido Fundamental

La Magna Carta estableció que:

- Los gobernantes (“our rulers”) “could not do whatever they like” (no podían hacer lo que quisieran arbitrariamente)
- Debían estar “subject to the law” (sujetos a la ley)
- Sus poderes requerían consentimiento de los barones

Definición: Magna Carta

Primera declaración de libertades de Inglaterra (1215), que estableció límites al poder arbitrario de la monarquía y consagró el principio de que incluso los gobernantes están sujetos a la ley. Sentó las bases conceptuales para el gobierno constitucional y la libertad bajo imperio de la ley.

4.2.3. Legado Constitucional

La Magna Carta representa un “simple concept the foundations for constitutional government and freedom under the law” — las bases del gobierno constitucional y la libertad bajo ley. Su importancia radica no tanto en sus disposiciones específicas (muchas fueron modificadas o derogadas) como en la consagración del principio de limitación del poder mediante ley.

4.3. The Bill of Rights (1689)

4.3.1. Contexto Histórico

El Bill of Rights de 1689 fue sancionado tras la Revolución Gloriosa, que estableció la supremacía parlamentaria sobre las prerrogativas monárquicas. Consolidó jurídicamente lo que había sido batalla política.

4.3.2. Contenido Principal

El Bill of Rights (1689) establecía:

- **Supremacía del Parlamento** sobre las prerrogativas de la Corona
- **Sesiones regulares del Parlamento** como obligación constitucional
- **Elecciones libres** para la Cámara Baja (House of Commons)
- **Libertad de expresión** en debates parlamentarios

- **Prohibición de castigos crueles e inusuales** (“prohibition of cruel and unusual punishments”)

Definición: Bill of Rights (1689)

Documento constitucional británico que consolidó la supremacía parlamentaria, estableció garantías de libertad de expresión en el Parlamento, exigió sesiones regulares del órgano legislativo, y prohibió castigos arbitrarios. Representa la consolidación jurídica del proceso de limitación del poder monárquico.

4.3.3. Distinción del Bill of Rights Británico y Estadounidense

Es importante distinguir entre el Bill of Rights británico de 1689 y el estadounidense de 1791. Mientras que el documento británico versaba sobre derechos políticos del Parlamento frente a la Corona, el estadounidense se enfocaba en derechos fundamentales de los ciudadanos. Ambos son documentos constitucionales fundamentales, pero dirigen sus protecciones hacia sujetos distintos.

Capítulo 5

Método Cornell: Síntesis y Repaso

5.1. Tabla Cornell de Repaso

La siguiente tabla estructura el contenido esencial de la unidad mediante el método Cornell, permitiendo estudios posteriores mediante la técnica de recuperación activa.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Constitución escrita vs. no codificada?	Una constitución escrita (como la de EE.UU., 1787) se plasma en un único documento codificado. Una constitución no codificada (como la del Reino Unido) existe pero se encuentra dispersa en múltiples leyes, costumbres y convenciones. El Reino Unido TIENE constitución pero no en un único documento consolidado. Esto la hace más flexible pero también más vulnerable a cambios interpretativos.
¿Cuál es la diferencia entre Act y Statute?	“Act of Parliament” (británico) denota una ley específica sancionada por el Parlamento. “Statute” refiere a cualquier ley escrita y codificada, independientemente de su origen legislativo. En inglés estadounidense se usa “law” más genéricamente. Los tres términos se refieren a normas concretas, no al derecho en sentido abstracto. El contexto determina cuál es el más preciso en cada situación.
¿Conventions y Customs significan lo mismo?	Ambos términos refieren a costumbres y prácticas no codificadas en leyes escritas. Las “conventions” son prácticas de gobierno que regulan la dinámica institucional (ej: reuniones del PM con la Corona). Las “customs” son costumbres en general. ATENCIÓN: “customs” también significa “aduanas” en contexto migratorio. Es fundamental distinguir por contexto. En contexto constitucional, ambos términos son sinónimos funcionales.
¿Cómo decodificar palabras largas en inglés?	Busca: (1) prefijos que niegan (un-, dis-, in-); (2) raíz o verbo central; (3) sufijos que modifican (-able, -tion, -ly, -ment). Ejemplo: “unchallengeable” = un- (no) + challenge (desafiar) + -able (que puede ser) = que no puede ser desafiado. Lee modificadores de atrás hacia adelante. Esta estrategia es especialmente efectiva en textos jurídicos donde muchas palabras son construcciones morfológicas predecibles.
¿Qué es una colocación (collocation)?	Una combinación tradicional de palabras que van juntas en una lengua. No se pueden deducir del diccionario; requieren conocimiento de la práctica lingüística especializada. Ejemplos: “to pass a law” (sancionar ley, no “pasar ley” literalmente); “celebrate a contract” (formalizar contrato, no “celebrar” en sentido de festejo); “to file a claim” (interponer demanda). Las colocaciones son cruciales para dominar lenguaje jurídico genuino.
¿Importancia histórica de Magna Carta?	Primera declaración de libertades en la historia constitucional moderna (1215). Estableció que los gobernantes no pueden hacer lo que quieran arbitrariamente, sino que deben estar sujetos a la ley y requerían consentimiento de los barones. Revolucionaria en su contexto. Sentó las bases conceptuales del gobierno

5.2. Competencias Desarrolladas

Esta unidad ha permitido desarrollar las siguientes competencias en lectocomprensión de inglés jurídico:

- **Lectura comprensiva** de textos jurídicos complejos en inglés
- **Decodificación** de terminología especializada mediante análisis morfológico
- **Análisis comparado** de sistemas constitucionales (Reino Unido, Estados Unidos, Argentina)
- **Técnicas de lectura estratégica**: scanning, identificación de palabras clave, búsqueda de información histórica
- **Dominio de colocaciones** jurídicas en inglés
- **Comprensión** de evoluciones históricas constitucionales y su impacto en sistemas modernos
- **Extracción de significado** incluso sin comprensión del 100 % del texto

5.3. Síntesis Integradora Final

Esta clase integró múltiples dimensiones del aprendizaje jurídico-lingüístico. Comenzamos reconociendo que sistemas constitucionales diferentes (Reino Unido vs. Estados Unidos) requieren estrategias de lectura específicas y adaptadas a su estructura. Aprendimos que la constitución británica, aunque no codificada en un único documento, es igualmente válida y funcional, operando a través de leyes, costumbres y convenciones acumuladas durante más de 800 años.

Desarrollamos herramientas lingüísticas cruciales: identificar palabras compuestas mediante descomposición de componentes, decodificar palabras mediante prefijos y sufijos, comprender que muchas palabras tienen etimología que facilita su deducción. Reconocimos que las “colocaciones” son combinaciones terminológicas que no se deducen del diccionario sino que requieren conocimiento especializado de la comunidad jurídica en lengua inglesa.

Lo más importante: aprendimos que no necesitas entender el 100 % para comprender un texto. Con estrategias de scanning, identificación de fechas y nombres propios, búsqueda de palabras clave (verbos y sustantivos), y deducción contextual, puedes extraer significado incluso de textos muy complejos. Esta habilidad es transferible a cualquier documento jurídico que encuentres en tu carrera profesional, independientemente del área del derecho.

Finalmente, la evolución histórica que rastreamos (Magna Carta → Bill of Rights → sistemas modernos) demostró cómo los sistemas legales no son estáticos sino que evolucionan respondiendo a cambios políticos y sociales. Comprender esta dinámica es esencial para ser un profesional jurídico competente en contextos globalizados.